

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 774/2533

บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี. เอนเตอร์ไพรส์ (ไทย)
จำกัด

โจทก์

บริษัท เคนดิง เอิร์ธ ไชเอนซิส จำกัด
หรือ

จำเลย

เคนดิง เออท ไชแอนด์ ลิมิเต็ด
บริษัท เอ.ไอ.ซี.อี. เอนเตอร์ไพรส์ (ไทย)
จำกัด โจทก์

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 125)

สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้อายัดเงินจำนวน 15,916,354.56 บาท จาก
กรมทรัพยากรธรณีลูกหนี้ของจำเลยไว้ชั่วคราวก่อนพิพากษา ต่อมาจำเลยได้นำ
หนังสือค้ำประกันของธนาคารทหารไทยวงเงิน 10,000,000 บาท มาวางเป็นประกัน
และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น ศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกคำ
สั่งอายัดชั่วคราวดังกล่าวและแจ้งการยกเลิกคำสั่งอายัดชั่วคราวดังกล่าวไปยังกรม
ทรัพยากรธรณีศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอม ให้จำเลยชำระหนี้ตามฟ้องแก่โจทก์ฯ

และต่อมาได้มีคำสั่งว่า ศาลมีคำสั่ง อายัดเงินจำนวน15,916,254.56 บาท จากกรม
ทรัพยากรธรณีกระทรวงอุตสาหกรรมตามคำร้องของโจทก์ และต่อมาศาลได้มี คำสั่ง
อนุญาตให้จำเลยหาหลักประกันจำนวน 10,000,000 บาท มาวางต่อศาล แล้วให้เพิก
ถอนคำสั่งอายัดดังกล่าว ดังนี้จึงถือว่าคำสั่งอายัดเงินจำนวนดังกล่าวนั้นถูกเพิกถอน
ไปแล้ว โจทก์ซึ่งเป็นผู้ร้องขอให้ศาลมีคำสั่งอายัดดังกล่าวจึงต้องเสียค่าธรรมเนียม
การ อายัดเงินแล้วไม่มีการจำหน่ายในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่ศาลมีคำสั่ง
อายัดตามท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ตาราง 5(4) ซึ่งศาลได้มีคำสั่ง
ให้เรียกค่าธรรมเนียมส่วนนี้จากโจทก์แล้ว แต่จนถึงขณะนี้โจทก์ ก็ยังไม่ได้ชำระค่า
ธรรมเนียมส่วนนี้ จึงให้โจทก์ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนเงินที่
ศาลมีคำสั่ง อายัดดังกล่าวภายใน15 วัน นับแต่วันนี้ มิฉะนั้นให้ทำหนังสือแจ้งเจ้า
พนักงานบังคับคดีเพื่อดำเนินการต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 295 ตรี

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 118,121)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาวางศาลให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าโจทก์หาประกันสำหรับจำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่จะต้องชำระ
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาวางศาลให้เป็นที่น่าพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>